苍梧县沙头镇铁塘村“11·26”一般事故调查报告

2021年11月26日，位于苍梧县沙头镇铁塘村的苍梧县欣旺达塑料加工厂发生一起机械爆裂事故，造成一人受伤经抢救无效死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，以及《关于成立苍梧县沙头镇铁塘村“11·26”一般事故调查组的通知》（苍政办发〔2021〕116号）文件要求，由县人民政府牵头，县政府办公室、县应急局、县司法局、县公安局、县市场监督局、县总工会和沙头镇政府等有关部门组成了事故调查组（调查组名单详见附件），负责对该起事故进行了全面调查。调查组按照实事求是、尊重科学的原则，对事故现场进行勘察取证和对相关人员进行询问调查，现已查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的责任，提出了对事故责任的处理建议和事故整改防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2021年11月26日约8时

（二）事故发生单位：苍梧县欣旺达塑料加工厂

（三）事故发生地点：苍梧县沙头镇铁塘村上一组

（四）事故类别：机械伤害

（五）伤亡情况：死亡1人

死者信息：刘XX，男，汉族，44岁，身份证号码441781XXXXXXXXXXX，住址：广东省恩平市XX镇XX村XX号。

二、事故发生单位概况

（一）事故单位

单位名称：苍梧县欣旺达塑料加工厂。2021年11月10日经苍梧市场监督管理局登记取得《营业执照》，统一社会信用代码92450421MAA7BHEN5T（1-1），组成形式：个人经营；类型：个体工商户；注册日期：2021年11月10日；经营者：钟润华；经营场所：广西壮族自治区梧州市苍梧县沙头镇A；经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2021年11月29日核准后发出的《营业执照》中，经营场所变更为：苍梧县沙头镇铁塘村上一组甫思塘，其他不变。

（二）事故塑胶制粒机：主机购自惠州市闽胜塑料机械有限公司，其余部分由技术员刘XX加工改装而成。

（三）事故当事人：刘XX，男，汉族，44岁，身份证号码441781XXXXXXXXXXX，住址：广东省恩平市XX镇XX村XX号。为该厂专门聘请的机械安装、加工、维修技术员。该当事人与经营者钟润华已有10多年的合作关系，但没有签订相关聘任或雇佣等合同。

三、事故发生经过和救援情况

2021年11月26日约8时，苍梧县欣旺达塑料加工厂的技

术员刘XX（专门负责该厂的设备的线路、装机、调试、运行、和维护）和工人罗XX对该厂的塑胶制粒机进行产前调试。调试时，刘XX没有按照相关要求把机械的排气烟柜门挡板和滑石粉加料口挡板打开，并站在机械（塑胶制粒机）排气烟柜正前方2.7米处，罗XX则站在塑胶制粒机排气烟柜的侧面，并提醒刘XX不要站在排气烟柜正前方，但刘XX没有理睬罗XX的提醒，直接启动了机器开始调试，就在开机不到几分钟的时间，塑料制粒机的排气烟柜因空气压力增大突然爆裂，滑石粉加料口挡板与排气烟柜门挡板飞出，有一挡板撞到刘XX身上，刘XX马上倒在地上，罗XX发现后，叫了两声“师傅”，刘XX没有回应，就马上走出车间厂棚外叫人。该厂经营者钟润华接报后，赶到现场，发现刘XX倒地昏迷不醒，就将伤者送往沙头镇卫生院抢救，经沙头镇卫生院医生抢救无效后死亡。

事故发生后，我县高度重视，由分管安全生产的县领导率领相关部门的人员以及当地镇政府的人员赶赴事故现场开展指导、协助做好救援、伤员救治等善后处理工作。据现场核查，苍梧县欣旺达塑料加工厂位于苍梧县沙头镇铁塘村上一组，占地约2.7亩。其现有厂房用地及厂房均承租自苍梧县石桥镇务平村大岭组的谭子平手中。该用地是谭子平于2011年1月23日经与苍梧县沙头镇铁塘村民委员会签订了《租赁甫思塘合同书》后承租下来的，期限从2011年3月1日起至2049年2月27日止，期限为38年。2021年9月26日，苍梧县欣旺达塑料加工厂的经营者钟

润华与谭子平签订了《厂房租赁合同》，把隶属于谭子平承租下来的该地块并由谭子平搭建好约1000平方米的厂房转租给钟润华。

经现场勘查，死者位于机器（塑料制粒机）排气烟柜（有一滑石粉加料口挡板和一排气烟柜门挡板）正前方2.7米，距死者左方3.2米处有一挡板，距死者后方3.5米处有一挡板，死者倒地处有一滩血迹，死者左手旁边存放有18包滑石粉。

2021年11月29日，经沙头镇人民调解委员会调解，死者刘XX的家属廖XX与苍梧县欣旺达塑料加工厂的负责人钟润华就赔偿问题达成一致，双方签订了《人民调解协议书》，对死者刘XX的遗体也进行了火化安葬处理，在社会上没有造成不良影响，社会形势稳定。

四、事故发生的原因和事故性质

根据苍梧县沙头派出所出具的《关于刘XX死亡案件情况说明》和苍梧县沙头镇卫生院出具的《死亡证明书》的鉴定意见以及调查组的调查取证结果，事故调查组一致认为：死者是由于塑胶制粒机排气烟柜爆裂，被炸飞的滑石粉加料口挡板砸中而导致身亡。事故调查组依据相关人员的证言证词及沙头镇卫生院提供的死亡证明书、苍梧县公安局沙头派出所提供的证明等，一致认为造成事故发生的直接原因和间接原因如下：

（一）直接原因

死者刘XX作为苍梧县欣旺达塑料加工厂聘请的塑料制粒机

维修安装技术员，不经安全设计私自改装机械设备，在调试机械设备时缺乏安全生产意识，未按照相关要求进行设备调试操作，也未按照安全生产相关规定采取相应的安全防范措施，导致事故发生，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

苍梧县欣旺达塑料加工厂没有督促作业人员严格执行国家有关机械设备安装与调试标准规范，没有认真履行安全生产管理主体责任对机械设备安装调试作业进行有效危险源辨识，导致事故发生，是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

调查认定，苍梧县沙头镇铁塘村“11·26”机械伤亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故有关责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）死者刘XX作为苍梧县欣旺达塑料加工厂塑料制粒机的维修技术员，不经安全设计私自改装机械设备，在调试机械设备时缺乏安全生产意识，未按照相关要求进行设备调试操作，也未按照安全生产相关规定采取相应的安全防范措施，是导致事故发生的直接原因，对事故发生负直接责任。

（二）苍梧县欣旺达塑料加工厂没有督促作业人员严格执行国家有关机械设备安装与调试标准规范，没有认真履行安全生产管理主体责任对机械设备安装调试作业进行有效危险源辨识，导致事故发生，是事故发生的间接原因，对事故发生负有责任，建

议由县应急局按《中华人民共和国安全生产法》相关规定进行立案处罚。

六、事故防范措施建议

（一）各镇、各单位要切实加强对企业的安全生产宣传教育和安全隐患排查治理力度，提高企业安全生产主体责任意识，推动企业安全生产责任制落实落细。

（二）各镇、各单位要积极推动安全生产教育宣传进农村、进社区，大力宣传各项安全知识，倡导群众积极发现身边的不安全行为和不安全操作，识别身边的安全隐患，学习安全知识，增强安全法治观念。

苍梧县沙头镇铁塘村“11·26”一般事故调查组

2022年3月2日